

farmacéutica —cuyo nombre se negó a revelar— había ofrecido 70 dólares por acción.³⁹² El 22 de septiembre, Bristol-Myers respondió con una carta a Icahn, como presidente de ImClone, aumentando la oferta a 62 dólares, lo cual significaba que no se creían a Icahn o que no se tomaban en serio la oferta de la empresa sin nombre.³⁹³ (Las acciones de ImClone cotizaban a 59,40, lo cual apuntaba a que el mercado estaba de acuerdo con Bristol-Myers.)³⁹⁴ En la carta con la nueva oferta de 62 dólares, Bristol-Myers también amenazaba con llevar a cabo una lucha de poder para echar de la junta a Icahn y sus colegas o con hacer la oferta directamente a los accionistas.³⁹⁵ Ambas tácticas eran típicas de Icahn, lo cual fue una ironía que no pasó desapercibida a los medios, que afirmaron que le estaban dando de su propia medicina.³⁹⁶ Icahn respondió al día siguiente a Bristol-Myers, diciendo que su oferta hostil de 62 dólares era «absurda» debido a la otra oferta por 70 dólares, que se iba a formalizar el 28 de septiembre, a menos de una semana vista.³⁹⁷ Cumpliendo su palabra, el 6 de octubre ImClone anunció la fusión con Eli Lilly and Company por 70 dólares por acción en efectivo, por un valor total de 6.500 millones de dólares.³⁹⁸ La oferta de Eli Lilly representaba una prima de 34 dólares respecto a la oferta de 2006, una prima de 10 dólares respecto a la primera oferta de Bristol-Myers y de 8 dólares respecto a la última. En la nota de prensa que anunciaba la transacción, Icahn afirmó: «Creemos que la transacción de Eli Lilly reafirma nuestra decisión de oponernos en 2006 a una transacción potencial en la que se habría vendido la compañía a unos 36 dólares por acción, lo cual era la idea de la antigua junta».³⁹⁹ La oferta de Bristol Myers supuso para Icahn un beneficio acumulado del 109 por ciento, o un 40 por ciento anual, si se tomaba como punto de referencia la Notificación 13D enviada en febrero de 2006.

Icahn había seguido de cerca el sector biotecnológico desde que invirtiera en una serie de empresas antes de hacerlo en Genzyme y, en las comunicaciones con los accionistas siempre resaltaba su éxito con ImClone. El siguiente objetivo después de la lucha de poder del 2006 en ImClone fue MedImmune, que vendió a AstraZeneca por 15.600 millones después de una breve refriega en 2007. También lo hizo con Enzon Pharmaceuticals en marzo de 2008 y con Amylin Pharmaceuticals en mayo de 2008, con resultados dispares. Antes de que concluyera el proceso de venta de